

धतिपत्र_सम्बन्धी_ऐन_२०६३

English title: Securities Act, 2007

धतिपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । १ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०६३ सालको ऐन नं. ३३ । धतिपत्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको वधियक । प्रस्तावना: देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजी बजारको विकास गरी धतिपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हति संरक्षण गर्नका निमित्त धतिपत्रको नषिकाशन, खरदि, बकिरी तथा वनिमियलाई व्यवस्थिति बनाई धतिपत्र बजार र धतिपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तहरूको काम कारबाहीलाई नियमिति तथा व्यवस्थिति गर्न तत्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिसिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसिभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “धतिपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन २०६३ साल असोज ६ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले दफा ७ बमोजमि नियुक्त बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुमतपित्र” भन्नाले धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न वा धतिपत्र व्यवसाय गर्न यस ऐन बमोजमि बोर्डले दिएको अनुमतपित्र सम्झनु पर्छ । (ग) “कम्पनी” भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ । (घ) “डिपोजिटरी” भन्नाले योजना व्यवस्थापकसँग सम्झौता गरी कुनै सामूहकि लगानी योजनाको सम्पत्ति सुरक्षापूर्वक राख्ने र सञ्चालन गर्ने जस्ता सुरक्षक सेवा (कस्टोडियल सर्भिस) प्रदान गर्ने गरी जिम्मेवारी लनि बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (च) “धतिपत्र” भन्नाले संगठति संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डबिञ्चर, डबिञ्चर स्टक वा सामूहकि लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठति संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धतिपत्र बजार मार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी बोर्डले तोकदिएको अन्य धतिपत्र वा त्यस्तो धतिपत्र खरदि, बकिरी वा वनिमिय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ । (छ) “धतिपत्र कारोबार” भन्नाले धतिपत्रको नषिकाशन, खरदि, बकिरी वा वनिमिय तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनु पर्छ । (ज) “धतिपत्रको दर्ता” भन्नाले संगठति संस्थाले दफा २७ बमोजमि बोर्ड समक्ष गरेको धतिपत्रको दर्ता सम्झनु पर्छ । (झ) “धतिपत्र बजार” भन्नाले धतिपत्र खरदिकर्ता तथा बकिरेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई नरिन्तर रुपमा धतिपत्रको खरदि, बकिरी वा वनिमिय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुवधि सम्झनु पर्छ । (ञ) “धतिपत्र व्यवसाय” भन्नाले धतिपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतपित्र प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजमि गर्ने धतिपत्र कारोबार सम्झनु पर्छ । (ट) “धतिपत्र व्यवसायी” भन्नाले धतिपत्र व्यवसाय गर्न दफा ५८ बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “नषिकाशन” भन्नाले संगठति संस्थाले पूँजी उठाउनको लागि धतिपत्र जारी गर्न राखेको प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संस्थापकलाई धतिपत्र जारी गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (ड) “परपित्र वधि” भन्नाले बढीमा पचास जनासम्म लगानीकर्ताहरूलाई लक्षति गरी चढिठी, पत्र वा कुनै पन विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट धतिपत्र बकिरीका लागि प्रस्ताव राख्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ढ) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको नेपाल धतिपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ण) “वनिमिय” भन्नाले यस ऐन बमोजमि नषिकाशन भइसकेका धतिपत्रको खरदि, बकिरी वा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ । (त) “वविरणपत्र” भन्नाले संगठति संस्थाले धतिपत्रको सार्वजनकि नषिकाशन गर्नु अघि दफा ३० बमोजमि प्रकाशन गर्नु पर्ने वविरणपत्र सम्झनु पर्छ । (थ) “योजना व्यवस्थापक” भन्नाले यस ऐन बमोजमि दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य लई सहभागीहरूको सामूहकि लगानी योजना व्यवस्थापन गर्ने संगठति संस्था सम्झनु पर्छ । (द) “लगानी कोष” भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरूबाट सामूहकि लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बन्धति सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजमि योजना व्यवस्थापकले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजति थप सम्पत्ति र प्रतफिलस्वरुप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ । (ध) “सहभागी” भन्नाले योजना व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजमि सञ्चालन गरेको सामूहकि लगानी योजनामा रकम लगानी गर्ने व्यक्ती वा संस्था सम्झनु पर्छ । (न) “सदस्य” भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (प) “संगठति संस्था” भन्नाले धतिपत्रको सार्वजनकि नषिकाशन गर्न सक्ने गरी प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको संगठति संस्था सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई जनाउने छैन । (फ) “सार्वजनकि नषिकाशन” भन्नाले संगठति संस्थाले आफ्नो धतिपत्र बकिरी गर्न सर्वसाधारण समक्ष वविरणपत्र प्रकाशन गरी राखेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ । (ब) “सामूहकि लगानी योजना” (क्लेक्टिभि इन्भेष्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले वभिन्न व्यक्ती वा संस्थाहरूको सहभागति रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लई सोको

दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतफल सम्बन्धति कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई समानुपातिक रुपले वितरण गर्न यस ऐन बमोजमि योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकाइकोष वा समय समयमा बोर्डले तोकदिएको त्यसै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (भ) “सूचीकरण” भन्नाले धतिपत्र बजार मार्फत धतिपत्रको खरदि, बकिरी वा वनिमिय गर्ने प्रयोजनको लागि धतिपत्र बजारमा गरनि धतिपत्रको सूचीकरण सम्झनु पर्छ ।

(म) “हकप्रद नषिकाशन” भन्नाले संगठति संस्थाले नषिकाशन गरेको कुनै धतिपत्र सावकिका शेयरवाला वा नजिले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तलि खरदि गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ । परच्छेद-२ । बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था । ३. बोर्डको स्थापना: (१) पूँजी बजारको विकास गरी धतिपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको हति संरक्षण गर्न धतिपत्रको नषिकाशन, खरदि, बकिरी, वितरण तथा वनिमियलाई व्यवस्थति बनाई धतिपत्र बजार र धतिपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तहरूको काम कारबाहीलाई नयिमति तथा व्यवस्थति गर्नका लागि नेपाल धतिपत्र बोर्डको नामबाट एउटा बोर्डको स्थापना गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने बोर्डमा देहायका सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारले नयिकृत गरेको व्यक्ती— अध्यक्ष । (ख) सह-सचवि, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सह-सचवि, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । कानून, न्याय तथा संसदीय मामलि मन्त्रालय — सदस्य । (घ) प्रतनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक — सदस्य । (ङ) प्रतनिधि, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था — सदस्य । (च) प्रतनिधि, नेपाल उद्योग वाणजिय महासंघ — सदस्य । (छ) अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थकि, वत्तीय, वाणजिय वा कानून वषियमा मान्यता प्राप्त वशिवदियालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरी धतिपत्र बजार, व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, वत्तीय वा आर्थकि क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका वजिजहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनति गरेको एकजना — सदस्य । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजमि सम्बन्धति संस्थाले प्रतनिधि मनोनयन गर्दा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासलि गरी लेखा, उद्योग, वाणजिय, वत्तीय, बैंकिग, आर्थकि वा कानून वषियमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधति तीन वर्ष हुनेछ । (५) कुनै सदस्यको पद रक्ति रहेको कारणले मात्र बोर्डले गरेको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । (६) बोर्डले तोकदिएको बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीले बोर्डको सचविको काम गर्नेछ । (७) बोर्डले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा वदिशी वशिवज्ज, सल्लाहकारलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपाल राज्यभतिर वा बाहिर शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. बोर्ड स्वशासति र संगठति संस्था हुने: (१) बोर्ड अवच्छिन्ति उत्तराधिकारवाला स्वशासति र संगठति संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्तिसिरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, खरदि गर्न, बकिरी गर्न वा अन्य कुनै कसिमिले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र बोर्ड उपर पर्नासोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) पूँजी बजारको विकाससँग सम्बन्धति वषियका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श दनि, । (ख) धतिपत्र सार्वजनकि रुपमा नषिकाशन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठति संस्थाको धतिपत्र दर्ता गर्ने, । (ग) दर्ता भएको धतिपत्रको नषिकाशन, हस्तान्तरण, बकिरी र वनिमियलाई नयिमति तथा व्यवस्थति गर्ने, । (घ) धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न चाहने संगठति संस्थालाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम तथा वनिमियका अधीनमा रही धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमतदिनि, । (ङ) धतिपत्र बजारको काम कारबाहीको नयिमन तथा अनुगमन गर्ने, । (च) धतिपत्र बजारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम तथा वनिमिय बमोजमि काम कारबाही गरे नगरेको हेर्ने र नगरेको पाइएमा धतिपत्र बजारको अनुमतपित्र नलिम्बन वा खारेज गर्ने, । (छ) धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थालाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम तथा वनिमिय अधीनमा रही धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र दनि, । (ज) धतिपत्र व्यवसायीको काम कारबाहीको नयिमन तथा अनुगमन गर्ने, । (झ) तोकदि बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी धतिपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमता अनुरूप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने, । (ञ) सामूहकि लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृतिदिनि तथा सोको नयिमन र अनुगमन गर्ने, । (ट) धतिपत्र बजार तथा धतिपत्र कारोबारमा संलग्न धतिपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धति संस्थाहरूको वनिमिय स्वीकृत गर्ने र पूँजी बजारको विकास तथा धतिपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हति संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धतिपत्र बजार तथा धतिपत्र कारोबारमा संलग्न धतिपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धति संस्थाहरूको वनिमियमा आवश्यकता अनुरूप संशोधन गर्न आदेश दनि, । (ठ) धतिपत्र कारोबार सम्बन्धी हसिब राफसाफ गर्ने कामलाई व्यवस्थति गर्ने, । (ड) धतिपत्र व्यवसायीले धतिपत्र व्यवसाय गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम, वनिमिय तथा नरिदेशकिमा तोकदि बमोजमिको आचरण कायम राखेको छ, छैन हेर्ने र त्यस्तो आचरण कायम राखेको नपाइएमा धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपित्र नलिम्बन वा खारेज गर्ने, । (ढ) धतिपत्र बजारको प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धतिपत्रको परमाण र कारोबारको तरकिलाई नयिमति गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गराउने, । (ण) धतिपत्र लगानीकर्ताको

हतिको संरक्षण गर्नका लागि परिच्छेद-९ मा उल्लेख भए बमोजिमको धतिपत्रको भतिरी कारोबार वा धतिपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य कसूर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (त) धतिपत्र नषिकाशन गर्ने संगठित संस्था तथा धतिपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण पुनरावलोकन गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक देखेको निर्देशन सम्बन्धित संगठित संस्थालाई दनि, । (थ) कम्पनीको व्यवस्थापनमा नियन्त्रण हुने गरी एकमुष्ट वा पटक पटक गरी शेयर खरिद गरी स्वामित्वमा लिन कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गराउने, ।

(द) धतिपत्र वा कम्पनी सम्बन्धी मामलाका सम्बन्धमा सुपरविक्षण तथा नियमन गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सहयोग लिन दनि, । (ध) धतिपत्र तथा पूँजी बजार विकासका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने । ६. बोर्डको बैठक र नरिणयः (१) अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार बोर्डको बैठक बोलाउनेछ । यस्तो बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ । (२) अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बोर्डको बैठक बस्नेछ । (३) अध्यक्षले बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) कम्तीमा दुईजना सदस्यले बोर्डको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा माग गरेमा त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र अध्यक्षले बोर्डको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (५) बोर्डको सचिवले बोर्डको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (७) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दानिनेछ । (८) बोर्डको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको नाम, छलफल भएका विषय तथा बैठकमा भएका नरिणयहरु एउटा छुट्टै नरिणय पुस्तकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरुको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ । (९) बोर्डले गरेको नरिणय बोर्डको सचिवले प्रमाणित गरी सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ । (१०) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले नरिधारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. अध्यक्षको नयुक्तिः (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिकि कार्य सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (२) का अधीनमा रही अध्यक्षको नयुक्ति गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्षको नयुक्ति गर्दा कम्तीमा सनातकोत्तर उपाधिहासलि गरी धतिपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणजिय, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नयुक्ति गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष नयुक्ति गर्ने प्रयोजनका नमित्त नाम सफारसि गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धतिपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहनेछ र सो समितिको सफारसिमा यस दफा बमोजिम अध्यक्षको नयुक्ति हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नाम सफारसि गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सफारसि गर्नेछ । (५) उपदफा (३) र (४) बमोजिम समितिले अध्यक्षको नाम सफारसि गर्दा आफ्नो कार्यविधि आफै नरिधारण गर्नेछ । (६) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नयुक्ति हुन सक्नेछ ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई बोर्डको हति वा पूँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सफारसिमा नजिलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ । ८. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः— । (क) पूँजी बजारको विकास गर्न धतिपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हति संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (ख) धतिपत्र कारोबारलाई सुदृढ, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन धतिपत्र बजार तथा धतिपत्र व्यवसायीहरुको कारोबारको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, गराउने, । (ग) बोर्डको कार्यकारी प्रमुख भई काम गर्ने, । (घ) धतिपत्र बजार व्यवस्थापन तथा पूँजी बजार विकासको लागि बोर्डले अपनाउनु पर्ने दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीति स्वीकृतिको लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) बोर्डको बैठक बोलाउने वा बोलाउन लगाउने र त्यसको अध्यक्षता गर्ने, । (च) बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (छ) बोर्डद्वारा भएका नरिणयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ज) बोर्डको दैनिकि कार्यको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गरी बोर्डको उद्देश्य अनुसार कार्य गर्ने, । (झ) बोर्डलाई आवश्यक सल्लाहकार तथा कर्मचारीहरु तोकिए बमोजिम नयुक्ति गर्ने, । (ञ) बोर्डद्वारा सुम्पिएका अन्य कामहरु गर्ने गराउने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९. अध्यक्ष तथा सदस्यको पारशिरमकि, बैठक भत्ता र अन्य सुविधिः अध्यक्ष तथा सदस्यले पाउने पारशिरमकि, बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधि र बोर्डको कामको सलिलसिलामा नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर अध्यक्ष र सदस्यले भ्रमण गर्दा पाउने दैनिकि तथा भ्रमण भत्ता तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यताः अध्यक्ष वा सदस्यमा नयुक्ति हुनका लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछः- । (क) नेपालको नागरिक भएको, । (ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको, । (ग) धतिपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणजिय, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको पेशागत अनुभव हासलि गरेको, र

। (घ) दफा ११ बमोजमि अयोग्य नभएको । ११. अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यता: देहायका कुनै पनविद्युत् अध्यक्ष वा सदस्य नयुक्त हुन योग्य हुने छैन:- । (क) राजनैतिक दलको पदाधिकारी, । (ख) धतिपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तहरू, । (ग) ऋण तरि नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्त, । (घ) बहुलाएको व्यक्त, । (ङ) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्त । १२. अध्यक्ष तथा सदस्य पदमुक्त हुने अवस्था: (१) उपदफा (२) बमोजमि पदमुक्त हुने अवस्था भएमा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नेछ ।

तर यसरी पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन । (२) देहायका कुनै अवस्थामा अध्यक्ष तथा सदस्य आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ:- । (क) दफा ११ बमोजमि अध्यक्ष तथा सदस्य हुन अयोग्य भएमा, । (ख) धतिपत्र लगानीकर्ताको हति विपरित वा पूँजी बजारको विकासमा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि बोर्डको उद्देश्य हासिल गर्नको नमित्त बोर्डले गर्नु पर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, । (घ) खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, । (ङ) बनि सूचना लगातार तीन पटकभन्दा बढी बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा । १३. अध्यक्ष तथा सदस्यको राजीनामा: अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकार समक्ष लेखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्नेछ । १४. रक्ति पदको पूर्ति: कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रक्ति हुन आएमा नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि कुनै व्यक्तलाई नयुक्त गर्नेछ । १५. काम कारबाही बदर नहुने: अध्यक्ष वा सदस्यको नयुक्ति वा बोर्डको गठनमा कुनै रीत नपुगेको वा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रक्ति रहेको कारणले मात्र बोर्डले गरेको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । १६. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) बोर्डले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । बोर्डले तोकिएको सदस्य यसरी गठन भएको समिति वा उपसमितिको संयोजक हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएका समिति वा उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र, बैठक भत्ता तथा कार्यवधि बोर्डले तोकेबमोजमि हुनेछ । १७. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा दफा १६ बमोजमि गठन भएको समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्य, दफा १६ बमोजमि गठन भएको समिति वा उपसमिति वा बोर्डको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. नजिी स्वार्थका सम्बन्धमा जानकारी दनुपर्ने: कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नजिी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्डको बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने सो छलफल सुरु हुनुभन्दा अगावै नजिले सो बारेमा बोर्डलाई जानकारी दनु पर्नेछ । बोर्डले अनुमति दिएमा बाहेक त्यस्तो सदस्यले सो प्रस्ताव उपर हुने छलफल तथा निर्णयमा भाग लिन र आफ्नो मत प्रकट गर्न पाउने छैन । तर बैठकको गणपूरक संख्या पुर्‍याउनको लागि भने त्यस्तो सदस्यको उपस्थिति मान्य हुनेछ ।

१९. लेखावदि, सल्लाहकार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डको काम प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नको लागि बोर्डमा आवश्यक संख्यामा लेखावदि, सल्लाहकार तथा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) बोर्डमा रहने लेखावदि, सल्लाहकार तथा कर्मचारीहरूको नयुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २०. शपथ लनुपर्ने: बोर्डमा पहिलो पटक नयुक्त भएका अध्यक्ष, सदस्य, बोर्डका सल्लाहकार तथा कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको काम सुरु गर्नुभन्दा अगावै तोकिए बमोजमि गोपनीयता र इमान्दारीको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ । २१. गोपनीयता: (१) अध्यक्ष, सदस्य, बोर्डका सल्लाहकार, कर्मचारी, लेखापरीक्षक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिले देहायका काम गर्न सक्ने छैन:- । (क) पदीय दायित्व नरिवाह गर्दा प्राप्त हुन आएको कुनै गोप्य जानकारी वा सूचना अरुलाई दनि वा सोको भेद खोल्न, । (ख) त्यस्तो जानकारी वा सूचना नजिी लाभको लागि प्रयोग गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले तोकिएको प्रक्रिया अनुरूप आफूले थाहा पाएको गोप्य जानकारी वा सूचना देहायका अवस्थामा प्रकाशमा ल्याउन सकिनेछ:- । (क) सार्वजनिक रुपमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा, कानून कार्यान्वयन गर्ने नकियालाई सहयोग गर्दा, अदालतको आदेश वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेशको कारणबाट त्यस्तो जानकारी वा सूचना प्रकाशमा ल्याएकोमा, । (ख) आफ्नो कर्तव्यको पालनको सलिसलामा बोर्डको बाह्य लेखापरीक्षकलाई त्यस्तो जानकारी वा सूचना दिएकोमा, । (ग) कानूनी कारबाहीको सलिसलामा बोर्डको हतिको लागि त्यस्तो जानकारी वा सूचना प्रकाशमा ल्याएकोमा । २२. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, । (ख) स्वदेशी, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा नकियाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण, । तर त्यस्तो अनुदान, सहयोग वा ऋण लैदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिले हुनेछ । (ग) अनुमतपत्र दस्तुर बापत प्राप्त रकम, । (घ) धतिपत्र दर्ता दस्तुर बापत प्राप्त रकम, । (ङ) धतिपत्र कारोबार गरे गराए बापत प्राप्त दस्तुर, फी, शुल्क, । (च) बोर्डले जरबिना गरे बापत प्राप्त रकम, । (छ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (१) बमोजमि बोर्डलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम नेपाल राज्यस्थिति कुनै वाणजिय बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि खर्च गर्दा प्रत्येक

आर्थिक वर्षको लागि गरिने आम्दानी र खर्चको नमित्तित्त बोर्डबाट स्वीकृत भएको बजेटको आधारमा खर्च गरिनेछ । (६) बोर्डको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. अक्षय कोषको व्यवस्था: (१) बोर्डले आफ्नो आयस्रोतको व्यवस्था गर्न एउटा अक्षय कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ र सो कोषमा प्रत्येक वर्ष बोर्डले तोकें बमोजमिको रकम जम्मा गरिनेछ ।

(२) अक्षय कोषमा रहेको रकम नेपाल सरकारले जारी गरेको धतिपत्रमा वा बोर्डले तोकें बमोजमि आवधिक खाता खोली राख्न सकिनेछ । (३) सामान्यतः अक्षय कोषको रकमबाट आर्जति आय बाहेक सो कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न पाइने छैन । (४) अक्षय कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. बोर्डको लेखा: (१) बोर्डले आफ्नो काम कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ । (२) बोर्डले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा छ महिनाभित्र सो आर्थिक वर्षको आय व्ययको हिसाब, वासलात तथा लेखा सम्बन्धी विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूपको लेखा प्रणाली अनुसार तयार गरी राख्नु पर्नेछ । २५. लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको हिसाब कतिब र स्रेस्ताको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा नजिले तोकेंको कुनै लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त भएको लेखापरीक्षकले बोर्डको हिसाब कतिब र स्रेस्ताको लेखापरीक्षण गर्दा आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरु समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) आय व्यय विवरणमा बोर्डको सो आर्थिक वर्षको आय व्ययको सत्य तथ्य देखिन्छ वा देखिदैन, । (ख) सो आर्थिक वर्षको वासलातमा बोर्डको यथार्थ आर्थिक स्थिति स्पष्ट देखिन्छ वा देखिदैन । २६. वार्षिक प्रतिविदन: (१) अध्यक्षले बोर्डको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र बोर्ड समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ र यस्तो प्रतिविदनको एक प्रति नेपाल सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) अध्यक्षले उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमिको बोर्डको वार्षिक प्रतिविदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । धतिपत्रको दर्ता तथा नषिकाशन । २७. धतिपत्रको दर्ता: (१) संगठति संस्थाले आफूले नषिकाशन गर्ने धतिपत्र नषिकाशन गर्नु अघि बोर्डमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) संगठति संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि धतिपत्र दर्ता गराउनका लागि आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र सो धतिपत्रसँग सम्बन्धित कागजात सहित तोकिए बमोजमिको दस्तुर संलग्न गरी तोकिएको ढाँचामा बोर्डमा नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा तोकिए बमोजमिको दर्ता कतिबमा त्यस्तो धतिपत्र विवरण सहित दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित संगठति संस्थालाई धतिपत्रको दर्ता प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि धतिपत्र नषिकाशन गरसिकेका संगठति संस्थाले त्यस्तो धतिपत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजमि बोर्डमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । २८. धतिपत्रको बकिरी तथा हस्तान्तरण: (१) संगठति संस्थाले धतिपत्रको दर्ता भएपछि त्यस्तो धतिपत्रको बाँडफाँड वा बकिरी गरेमा त्यसरी बाँडफाँड वा बकिरी गरेको धतिपत्रको विवरण सहितको सूचना सात दिनभित्र बोर्डलाई दनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना प्राप्त भएपछि लगानीकर्ता र संगठति संस्थाको हतिको लागि त्यस्तो धतिपत्रको बाँडफाँड र बकिरी गर्ने कार्यलाई स्वच्छ र जानकारीमूलक बनाउनु पर्ने देखिएमा बोर्डले सम्बन्धित संगठति संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठति संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । २९. धतिपत्रको सार्वजनिक नषिकाशन गर्नु पर्ने: (१) संगठति संस्थाले एक पटकमा पचासजनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई धतिपत्र बकिरी वितरण गर्ने भएमा त्यस्तो धतिपत्र बकिरी वितरणको नमित्तित्त सार्वजनिक नषिकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नषिकाशन गरिने धतिपत्रको दरखास्त खुला रहने अवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) सार्वजनिक नषिकाशन हुने धतिपत्रको मूल्य तथा बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) एक पटक सार्वजनिक नषिकाशन गरसिकेको धतिपत्र बकिरी नभई एक वर्षभित्र पुनः नषिकाशन गर्नु परेमा त्यसरी धतिपत्र नषिकाशन गर्ने संगठति संस्थाले पहिले प्रकाशित विवरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराभन्दा फरक भएका कुराहरु बोर्डको स्वीकृतलिई त्यस्तो फरक भएका कुरा र पहिले प्रकाशित भएको विवरणपत्र राखी धतिपत्र नषिकाशन गर्न सक्नेछ । ३०. विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) संगठति संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस ऐन बमोजमि धतिपत्रको सार्वजनिक नषिकाशन गर्नका लागि विवरणपत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराई सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सो विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । यसरी विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा सर्वसाधारणले विवरणपत्र प्राप्त गर्न वा हेर्न सक्ने ठाउँ समेत विवरणपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका धतिपत्र नषिकाशन गर्दा विवरणपत्र जारी गर्नु आवश्यक पर्ने छैन:- । (क) नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरेको धतिपत्र, । (ख) नेपाल सरकारको पूर्ण जमानतमा जारी गरिएको धतिपत्र, । (ग) एक पटकमा बढीमा पचासजनासम्म व्यक्तिलाई बकिरी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको धतिपत्र, । (घ) आफ्ना कामदार वा कर्मचारीहरुलाई जारी गरिएको धतिपत्र, । (ङ) बोर्डले विवरणपत्र जारी नगरी नषिकाशन तथा बकिरी गर्न स्वीकृत दिएको धतिपत्र । ३१. विवरणपत्रको स्वीकृत: लगानीकर्ताहरुले नषिकाशनकर्ताको सम्पत्ति तथा दायित्व, आर्थिक स्थिति, नाफा-नोक्सान, भविष्यमा अपेक्षित कुराहरु सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त हुने जानकारीहरु समावेश भएको विवरणपत्र मात्र बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ । ३२. विवरणपत्रमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराहरु: विवरणपत्रमा उल्लेख हुनु पर्ने सामान्य कुराहरु, नषिकाशनकर्ताको

पूँजी तथा अन्य जानकारी, नषिकाशनकर्ताले गर्ने मुख्य कामहरु, कानूनी कारबाही सम्बन्धी जानकारी, नषिकाशनकर्ताको आर्थिक स्थिति, सामान्य प्रशासन, व्यवस्थापन तथा वविरणपत्र र वविरणपत्रमा समावेश आर्थिक वविरण तयार गर्ने ववशेषज्ज सम्बन्धी जानकारी तथा अन्य कुराहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३३. वविरणपत्रमा लेखिएको कुराको जवाफदेही: (१) बोर्डमा धतिपत्र दर्ता गराई नषिकाशन अनुमति प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि बोर्ड समक्ष पेश गरिएको वविरणपत्रमा उल्लेख गरिएका वविरण तथा जानकारी सम्बन्धी कागजातहरुको सत्यताप्रति सम्बन्धित संगठति संस्था र सो वविरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालक तथा त्यस्तो वविरणपत्र तयार गर्ने ववशेषज्जले व्यक्तित वा सामूहकिरुपमा जवाफदेही वहन गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले वविरणपत्रमा लेखिएका कुराहरुमा ववशवास गरी धतिपत्र खरदि गरसिकेपछि वविरणपत्रमा लेखिएका कुराहरु बदनयित साथ वा जानीजानी झुटो वा गलत उल्लेख गरिएको कारणबाट लगानीकर्तालाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा उपदफा (१) बमोजमिको संस्था, सञ्चालक वा वविरणपत्र तयार गर्ने ववशेषज्जहरुले त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतपूरति व्यहोरनु पर्नेछ । तर वविरणपत्रमा लेखिएका कुरा बदनयित साथ वा जानीजानी नरिणय गर्नुभन्दा अगावै राजीनामा दनि वा वविरणपत्र झुटो भएको कुरा थाहा थएन भनी प्रमाणति गर्ने सञ्चालकले त्यस्तो क्षतपूरति व्यहोरनु पर्ने छैन । (३) संगठति संस्थाले बोर्डमा पेश गरेको वविरणपत्र, सूचना, जानकारी वा वविरण झुटो भएको कारण कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी परेमा क्षतपूरति भराई माग्न लगानी गरेको एक वर्षभतिर आफूलाई थाहा भएको मतिलि पैतीस दनिभतिर सम्बन्धित जलिला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । ३४. संगठति संस्थाले सूचना गर्नु पर्ने: (१) धतिपत्र नषिकाशन गर्ने संगठति संस्थाले बोर्ड तथा शेयरवालाहरुलाई देहायका कुराहरुका सम्बन्धमा यथासम्भव छट्टी जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) आफ्नो आर्थिक स्थतिको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक र सहायक हुने कुरा, । (ख) धतिपत्र बजारको कारोबारलाई वा धतिपत्रको मूल्याई असर पार्ने जानकारी । (२) धतिपत्र नषिकाशन गर्ने संगठति संस्थाले उपदफा (१) मा लेखिएका कुराहरुका अतरिकित तोकिए बमोजमिको सूचना तथा जानकारी समेत बोर्ड तथा शेयरवालाहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३५. सूचीकरण रद्द भएमा त्यसको क्षतपूरति: कुनै धतिपत्र नषिकाशन गर्ने संगठति संस्थाले धतिपत्र बजारसँग समझौता गरी धतिपत्र सूचीकरण गराएकोमा त्यस्तो संगठति संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियम बमोजमि पालन गर्नु पर्ने कुरा पालन नगरेको कारणबाट धतिपत्र बजारले त्यस्तो धतिपत्रको सूचीकरण रद्द गरेमा त्यसरी सूचीकरण रद्द भएको कारणले शेयरवालाले कुनै हानि नोक्सानी व्यहोरनु परेमा सो संगठति संस्थाका सञ्चालकहरुले व्यक्तित वा सामूहकि रुपमा त्यस्तो शेयरवालालाई क्षतपूरति तिरिनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । धतिपत्र बजार सम्बन्धी व्यवस्था । ३६. धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र लनु पर्ने: (१) धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न चाहनेले यस ऐन बमोजमि बोर्डबाट धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र लनु पर्नेछ । (२) कसैले पनयिस ऐन बमोजमि बोर्डबाट अनुमतपित्र प्राप्त नगरी धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न वा धतिपत्र खरदि, बकिरी वा वनियम गर्न गराउन पाउने छैन र त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त नगरी कसैले धतिपत्र बजारको नाम प्रयोग गर्न समेत हुँदैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको नेपाल धतिपत्र वनियम बजारले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि एक वर्षभतिर यस ऐन बमोजमि धतिपत्र वनियम बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र प्राप्त गर्नका लागि बोर्ड समक्ष नविदन दइसक्नु पर्नेछ । सो अवधभतिर नेपाल धतिपत्र वनियम बजारले यस ऐन बमोजमि धतिपत्र वनियम बजार सञ्चालन गर्न कुनै बाधा पुगेको माननिछैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधभतिर नेपाल धतिपत्र वनियम बजारले धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्रका लागि बोर्ड समक्ष नविदन नदएमा सो अवध समाप्त भएपछि नेपाल धतिपत्र वनियम बजारले धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न पाउने छैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रचलति कम्पनी सम्बन्धी कानून बमोजमि सीमति दायतिवको कम्पनीको रुपमा कुनै धतिपत्र बजारको स्थापना गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बोर्डको सफारसिमा मात्र गर्नेछ । ३७. धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्रका लागि नविदन दनुपर्ने: (१) संगठति संस्थाले मात्र धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्रका लागि बोर्डमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) संगठति संस्थाले उपदफा (१) बमोजमिको नविदन तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजमिका वविरण तथा कागजात र दस्तुर समेत संलग्न राखी बोर्ड समक्ष दनु पर्नेछ । ३८. धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र दनि: (१) दफा ३७ बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी देहायका कुरामा बोर्ड सन्तुष्ट भएमा नविदक संगठति संस्थालाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र दनि सक्नेछ:- । (क) धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र ददि लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको हति हुन्छ वा धतिपत्र बजारको उचति सञ्चालनको लागि त्यस्तो अनुमतपित्र दनि आवश्यक छ भन्ने लागेमा, । (ख) नविदक संगठति संस्थाले उपदफा (२) मा उल्लिखित कुराहरु पूरा गरेको भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र लनिका लागि बोर्ड समक्ष नविदन दनि संगठति संस्थाले देहायका कुराहरु नविदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) संगठति संस्था स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था वा प्रबन्धपत्रमा सो संगठति संस्था धतिपत्र बजारको स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लई स्थापना भएको, । (ख) संगठति संस्थाले धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्नुजेल

पाँच करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बोर्डले तोकदिए बमोजमिको चुक्ता पूँजी कायम राख्ने, । (ग) संगठति संस्थाले बोर्डलाई सन्तुष्ट हुने गरी धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था पूर्वाधार तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरू रहेको, । (घ) आफू मार्फत कारोबार हुने धतिपत्रलाई मान्यता प्रदान गर्न सूचीकरण वा त्यस्तै अन्य व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कुरा, ।

(ङ) संगठति संस्थाले धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको वनियम तथा कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तथा अवलम्बन गर्ने पद्धतबाट धतिपत्र कारोबार नयिमति रुपमा सञ्चालन भई लगानीकर्ताको हति संरक्षण हुने कुरा, । (च) धतिपत्र बजारमा भएका कारोबारहरूको हिसाब राफसाफ गर्ने र त्यसको अभिलेख तथा कारोबारको विवरणहरू प्रकाशन गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरेको, । (छ) आफ्नो सदस्यहरूले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा उचित तवरले छानबनि गर्न सक्ने कुरा, । (ज) आफ्नो सदस्यहरूले करार बमोजमि दायित्व पूरा नगरेमा तत्सम्बन्धमा वनियममा उल्लेख भए बमोजमि कारबाही गरिने कुरा । ३९. बोर्डले शर्तहरू तोकन सक्ने: (१) बोर्डले धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपत्र प्रदान गर्दा पूँजी बजारको अवस्था, धतिपत्र बजारको स्वस्थ सञ्चालन तथा लगानीकर्ताहरूको हतिलाई ध्यानमा राखी आवश्यक शर्तहरू तोकन सक्नेछ । यस्तो शर्तको पालना गर्ने कर्तव्य सम्बन्धति धतिपत्र बजारको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको शर्तमा बोर्डले आवश्यकता अनुसार पूँजी बजारको अवस्था, धतिपत्र बजारको स्वस्थ सञ्चालन तथा लगानीकर्ताहरूको हतिलाई ध्यानमा राखी थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४०. धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपत्र दिने इन्कार गर्न सकिने: (१) दफा ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले देहायका अवस्थामा संगठति संस्थालाई धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमतपत्र दिने इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) उद्योग तथा व्यवसायको विकास र विद्यमान धतिपत्र कारोबारको सम्भाव्यताको आधारमा धतिपत्र बजारको सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएमा, । (ख) लगानीकर्ताको हतिको संरक्षण नमित्त धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न दिनु उचित र उपयुक्त नदेखिएमा । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थामा कुनै संगठति संस्थालाई धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपत्र नदिने भएमा बोर्डले सोको कारण खुलाई सम्बन्धति संगठति संस्थालाई सूचना गर्नु पर्नेछ । ४१. न्यूनतम पूँजी र आर्थिक स्रोत: धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठति संस्थाको चुक्ता पूँजी पाँच करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी समय समयमा बोर्डले तोकदिए बमोजमि हुनु पर्नेछ र सो संस्थाले आफूले सञ्चालन गर्ने बजार व्यवस्थाको नमित्त पर्याप्त आर्थिक स्रोत राखेको हुनु पर्नेछ । ४२. धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपत्रको अवधि र नवीकरण: (१) धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतपत्र जुन आर्थिक वर्षमा जारी गरिएको हो सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्र कायम रहनेछ । (२) धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठति संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिए बमोजमिको वार्षिक शुल्क बोर्डमा बुझाई धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र वार्षिक शुल्क बुझाई त्यस्तो अनुमतपत्र नवीकरण गर्न नसकेमा सो म्याद समाप्त भएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको पच्चीस प्रतिशत जरिवाना तर्हि सो अनुमतपत्र नवीकरण गराउन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र पनित्यस्तो अनुमतपत्र नवीकरण नगराउने संगठति संस्थाले प्राप्त गरेको धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतपत्र खारेज हुनेछ । ४३. मान्यता प्रदान गरेको धतिपत्रको कारोबार गराउनु पर्ने: (१) संगठति संस्थाले नषिकाशन गरेका धतिपत्रहरू धतिपत्र बजारले आफ्नो वनियमावलीमा तोकिए बमोजमि सूचीकरण गरी वा त्यस्तै अन्य व्यवस्था गरी कारोबार गर्न मान्यता प्रदान गरेको धतिपत्रको लागि मात्र बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) धतिपत्र बजारमा सूचीकरण नभएका धतिपत्र खरिद, बिक्री वा वनियम सम्बन्धी काम कारबाही तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४४. धतिपत्र बजारको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी: धतिपत्र बजारले गरेको धतिपत्र कारोबारको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सो धतिपत्र बजारको सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी लनिनेछ । ४५. धतिपत्र बजारको काम, कर्तव्य र अधिकार: धतिपत्र बजारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) आफू मार्फत हुने धतिपत्र कारोबारलाई पारदर्शी, स्वच्छ र नयिमति रुपमा सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ख) धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हतिलाई ध्यानमा राखी गर्ने गराउने, । (ग) आफ्नो सदस्यहरूलाई यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम तथा वनियमहरूको पूर्ण रुपमा पालना गर्न लगाउने र यस सम्बन्धी कुराको अनुगमन र सुपरविक्षण गर्ने गराउने, । (घ) धतिपत्र कारोबार गर्न पर्याप्त र सुविधायुक्त कारोबार स्थलको व्यवस्था गर्ने, । (ङ) कारोबार सञ्चालन गर्न सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने, । (च) आकस्मिक तथा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पर्याप्त सुविधा र उचित पद्धतिको व्यवस्था गर्ने, । (छ) धतिपत्रको वनियम वा खरिद बिक्रीको प्रबन्ध गर्नका लागि सूचीकरण गर्न गराउन र सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बोर्डको स्वीकृति लिई वनियम बनाउने, । (ज) धतिपत्र बजार सञ्चालनको लागि अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने गराउने । ४६. धतिपत्र बजारले जानकारी दिनुपर्ने: धतिपत्र बजारले देहायका कुरा आफूले थाहा पाउन साथ सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ:- । (क) आफ्नो कुनै सदस्यबाट कुनै आर्थिक अनयिमतिता भएको वा सो सदस्यले गरेको काम कारबाहीबाट त्यस्तो सदस्यको आर्थिक हैसियत शङ्कास्पद देखिएमा, । (ख) आफ्नो कुनै सदस्यले आफूले पालना गर्नु पर्ने दायित्व कानून बमोजमि पूरा नगरेमा वा पूरा गर्न असक्षम भएको भन्ने देखिएमा, । (ग) आफ्नो कुनै सदस्यले आर्थिक नयिम तथा वनियमको पालना नगरेमा वा गर्न नसक्ने अवस्था देखिएमा, । (घ) तोकिए

बमोजमिको अन्य जानकारीहरु । ४७. धतिपत्र बजारले प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: धतिपत्र बजारले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो आर्थिक वर्षमा आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतविदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

४८. धतिपत्र बजारले नरिदेशन दनि सक्ने: (१) धतिपत्र बजार मार्फत धतिपत्र कारोबार गराउने संगठति संस्थाले धतिपत्र बजारसँग गरेको समझौताको उल्लंघन गरेमा वा धतिपत्र कारोबारलाई स्वच्छ र नयिमति बनाउन वा लगानीकर्ताको हतिलाई ध्यानमा राखी त्यस्तो संगठति संस्थालाई नरिदेशन दनि आवश्यक छ भन्ने लागेमा धतिपत्र बजारले त्यस्तो संगठति संस्थालाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको नरिदेशनको पालना गर्ने कर्तव्य सम्बन्धति संगठति संस्थाको हुनेछ । ४९. धतिपत्र कारोबारको सीमा नरिधारण गर्न सक्ने: (१) बोर्डले एक पटकमा कारोबार गर्न सकिने धतिपत्रको सीमा वा कुनै एक व्यक्तिले एक पटकमा खरदि बकिरी गरी आफूले धारण गर्न सक्ने धतिपत्रको सीमा तोकिए बमोजमि नरिधारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सीमा तोकदा धतिपत्रको कसिमि वा कारोबारको कसिमिको आधारमा छुट्टाछुट्टै सीमा तोकन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतकिल असर नपर्ने गरी बोर्डले तोकिए बमोजमि एक समयमा कुनै कसिमिको धतिपत्रमा एक व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने अधिकतम हद तोकन वा नरिधारण गर्न सक्नेछ । ५०. धतिपत्र बजारले दस्तुर बुझाउनु पर्ने: (१) धतिपत्र बजारमा हुने धतिपत्रको खरदि, बकिरी, वनियम बापत तोकिए बमोजमि लाग्ने धतिपत्र कारोबार दस्तुर उठाई धतिपत्र बजारले बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ । तर त्यस्तो दस्तुर कुल धतिपत्र कारोबार रकमको ०.०३ प्रतशितभन्दा बढी हुने छैन । (२) धतिपत्र बजारले प्रत्येक महिनाको मसान्तभित्र अघिल्लो महिनामा प्राप्त भएको उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको दस्तुर बापतको रकम बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ । यस दफाको पालना नगर्ने धतिपत्र बजारले यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) मा तोकिएको म्यादभित्र धतिपत्र कारोबार दस्तुर बोर्ड समक्ष दाखलि नगर्ने धतिपत्र बजारसँग बोर्डले सयकडा दश प्रतशितका दरले हुन आउने ब्याज समेत जोडी धतिपत्र कारोबार दस्तुर बापत लनु पर्ने रकम असुल उपर गर्नेछ । ५१. धतिपत्र बजारले बोर्डलाई सहयोग गर्नु पर्ने: धतिपत्र बजारले बोर्डलाई यस ऐन बमोजमिको कार्य सम्पादन गर्नको नमितित आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सहयोग गर्ने क्रममा धतिपत्र कारोबार सम्बन्धी वा अन्य कुनै खास वषियमा बोर्डले कुनै जानकारी वा परामर्श मागेमा सो समेत बोर्डलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५२. कारबाहीको जानकारी दनुपर्ने: धतिपत्र बजारले आफ्नो कुनै सदस्यलाई कुनै कारबाही गर्ने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरेको वा त्यस्तो सदस्यको सदस्यता नलिम्बन वा खारेज गरेको वा त्यस्तो सदस्यलाई कुनै जरिवाना गरेको वा अन्य कुनै कारबाही गरेको भए त्यस्तो कारबाही गरेको सात दिनभित्र सम्बन्धति सदस्यको नाम र कारबाही सम्बन्धी वविरण तथा कारबाही गर्नु पर्ने कारण समेत खुलाई सोको जानकारी बोर्डलाई दनु पर्नेछ ।

५३. धतिपत्र बजारले क्षतपूरतकोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने: (१) धतिपत्र बजारले लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने सम्भावति क्षतबिडत जोगाउन बोर्डले तोकदिए बमोजमि एउटा क्षतपूरतकोषको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा रहेको रकम तोकिए बमोजमि क्षतपूरत वियहोर्न प्रयोग हुनेछ । ५४. क्षतपूरतकोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: दफा ५३ वा ५५ बमोजमि स्थापना हुने क्षतपूरतकोषको सञ्चालनका सम्बन्धमा नयिमावलीमा देहायका व्यवस्था गरिनेछ:- (क) कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, । (ख) कोषबाट क्षतपूरतसिवरुप दनि अधिकतम रकम, । (ग) कोषको लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, । (घ) क्षतपूरतकोषबाट रकम प्राप्त गर्न दाबी गर्न पाउने अवस्था र दाबी गर्ने कार्यवधि, । (ङ) क्षतपूरतकोषमा दाबी नलाग्ने अवस्थाहरु, । (च) क्षतपूरतकोषबाट दाबी बमोजमि रकम दनि सम्बन्धमा कारबाही तथा नरिणय गर्ने तरिका, । (छ) एक व्यक्तिलाई क्षतपूरतसिवरुप दनि सकिने अधिकतम रकमको हद, । (ज) क्षतपूरत दाबीका सन्दर्भमा छानबनि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कुराहरु, । (झ) धतिपत्र बजारको अनुमतपित्र खारेज भएमा गरिने व्यवस्थाहरु, । (ञ) क्षतपूरतका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य व्यवस्थाहरु । ५५. बोर्डले क्षतपूरत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने: धतिपत्र बजारले लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने सम्भावति क्षतबिडत जोगाउन दफा ५३ बमोजमि क्षतपूरतकोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न नसकेमा वा तोकिए बमोजमि दनु पर्ने क्षतपूरतको रकम नदिएमा वा दनि नसकेमा बोर्डले तोकिए बमोजमि क्षतपूरतकोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न वा दनु पर्ने क्षतपूरतको रकम तोकिए बमोजमि दलाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपित्र सम्बन्धी व्यवस्था । ५६. धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपित्र लनु पर्ने: (१) धतिपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजमि बोर्डबाट धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र लनु पर्नेछ । (२) कसैले पनयिस ऐन बमोजमि बोर्डबाट धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपित्र प्राप्त नगरी धतिपत्र व्यवसाय गर्न पाउने छैन । ५७. धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपित्रको लागि नविदन दनुपर्ने: (१) धतिपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको वविरण, कागजात र दस्तुर संलग्न गरी धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपित्रको लागि बोर्ड समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दडिने नविदनमा देहायका कुराहरु खुलाइएको हुनु पर्नेछ:- । (क) धतिपत्र व्यवसायको कसिमि र प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा, । (ख) धतिपत्र व्यवसाय गर्न प्रतनिधि नियुक्त गर्ने र त्यस्तो व्यवसाय अरुसँग मली गर्ने भए सो सम्बन्धी कुरा, । (ग) धतिपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने तोकिए बमोजमिका व्यवसायीका हकमा

सम्बन्धति धतिपत्र बजारको सफारसिपत्र, । (घ) प्रस्तावति धतिपत्र व्यवसाय गर्न सक्षम भएको कुरा प्रमाणति गर्ने आधारहरु र बोर्डले तोकिएका अन्य जानकारी ।

५८. धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दनि: (१) दफा ५७ बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी देहायका आधारमा नविदकलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दनि सक्नेछ:- । (क) उपदफा (२) मा उल्लिखित अवस्थाहरुको आधारमा नविदकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम तथा वनियमका अधीनमा रही धतिपत्र व्यवसाय गर्न सक्छ भन्ने लागेमा, । (ख) धतिपत्र व्यवसाय गर्न नयुक्त गरेको प्रतनिधिले प्राप्त गरेको तालमि र शैक्षिक योग्यता । (२) धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्रको लागि नविदन दनि कम्पनी वा संस्थामा कार्यरत कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक, सम्बन्धति अधिकृतहरु तथा प्रतनिधिको सम्बन्धमा देहायका कुराहरुलाई समेत हेरनेछ:- । (क) आर्थिक हैसियत, । (ख) शैक्षिक योग्यता, तालमि र सम्बन्धति काममा अनुभव, । (ग) धतिपत्र व्यवसाय गर्न चाहने अनुभव, । (घ) सामाजिक हैसियत तथा चरतिर । (३) यस दफामा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धतिपत्र दलाली तथा लगानी परामर्श सेवा बाहेक अन्य धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको संगठित संस्थालाई मात्र दइनेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले पूँजी बजार तथा लगानीकर्ताको हतिलाई ध्यानमा राखी कुनै धतिपत्र व्यवसायीलाई धतिपत्र व्यवसायको कसिमिमध्ये कुनै धतिपत्र व्यवसाय गर्न नपाउने गरी अनुमतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ । ५९. बोर्डले शर्तहरु तोक्न सक्ने: (१) बोर्डले धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र प्रदान गर्दा पूँजी बजारको अवस्था, धतिपत्र व्यवसायको स्वस्थ सञ्चालन तथा लगानीकर्ताहरुको हतिको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ । (२) बोर्डले उपदफा (१) बमोजमि तोकदिएका शर्तहरुको पालना गर्ने कर्तव्य धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र प्राप्त गरेका कम्पनी वा संस्थाको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको शर्तमा बोर्डले आवश्यकता अनुसार पूँजी बजारको अवस्था, धतिपत्र व्यवसायको स्वस्थ सञ्चालन तथा लगानीकर्ताहरुको हतिलाई ध्यानमा राखी थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ६०. धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दनि इन्कार गर्न सक्ने: बोर्डले देहायका अवस्थामा कुनै कम्पनी वा संस्थालाई धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दनि इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) साहुको ऋण तर्नि नसकी दामासाहीमा परेको प्रमाणति भएमा, । (ख) त्यस्तो अनुमतपत्रको लागि दइने नविदन साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि संलग्न गर्नु पर्ने कागजात तथा वविरण वा बोर्डले तोकदिएको अन्य कुनै कुरा संलग्न नगरेमा, । (ग) दफा ५८ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुराहरुलाई हेर्दा धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दनि उपयुक्त हुने नदेखिएमा ।

६१. धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्रको अवधरि नवीकरण: (१) यस ऐन बमोजमि धतिपत्र व्यवसाय गर्ने धतिपत्र व्यवसायीलाई दइएको अनुमतपत्र जुन आर्थिक वर्षमा जारी गरिएको हो सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्र कायम रहनेछ । (२) धतिपत्र व्यवसायीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिए बमोजमिको वार्षिक शुल्क बोर्डलाई बुझाई त्यस्तो अनुमतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र वार्षिक शुल्क बुझाई नवीकरण गर्न नसकेमा सो म्याद समाप्त भएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको पच्चीस प्रतिशत जरिवाना तर्नि त्यस्तो अनुमतपत्र नवीकरण गराउन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र पनित्यस्तो अनुमतपत्र नवीकरण नगराउने धतिपत्र व्यवसायीको अनुमतपत्र बोर्डले खारेज गरी सोको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । ६२. सहायक कम्पनी मार्फत धतिपत्र व्यवसाय गर्न तोक्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको सफारसिमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएका बैंक वा वत्तीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनी मार्फतमात्र धतिपत्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकदिने सक्नेछ । तर त्यस्तो सहायक कम्पनीले धतिपत्र व्यवसाय बाहेक अरु काम गर्न सक्ने छैन । ६३. धतिपत्र व्यवसायको कसिमि: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि धतिपत्र व्यवसायलाई देहाय बमोजमिको कसिमिमा वभिजन गरनेछ:- । (क) धतिपत्र दलाली, । (ख) धतिपत्र व्यापार, । (ग) नषिकाशन तथा बकिरी प्रबन्ध, । (घ) लगानी व्यवस्थापन, । (ङ) लगानी परामर्श सेवा, । (च) सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन, । (छ) धतिपत्र दर्ता वा धतिपत्रको केन्द्रीय नक्षिप सेवा वा डपिजिटरी (कस्टोडियल) सेवा, । (ज) धतिपत्र कारोबारको हसिब राफसाफ गर्ने सम्बन्धी सेवा, । (झ) बजार निर्माता, । (ञ) यस ऐन बमोजमि बोर्डले धतिपत्र व्यवसाय भनी तोकदिएको अन्य कार्य । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित धतिपत्र व्यवसायको कार्यक्षेत्र तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६४. प्रतनिधितोकी धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दइने: (१) धतिपत्र दलालको प्रतनिधिको रुपमा काम गर्ने कम्तीमा एकजना व्यक्तीनितोकी कसैलाई पनित्यतिपत्र दलालको रुपमा धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दइने छैन । (२) धतिपत्र व्यापारीको प्रतनिधिको रुपमा काम गर्ने कम्तीमा एकजना व्यक्तीनितोकी कसैलाई पनित्यतिपत्र व्यापारीको रुपमा धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दइने छैन । (३) योजना व्यवस्थापकको प्रतनिधिको रुपमा काम गर्ने कम्तीमा एकजना व्यक्तीनितोकी कसैलाई पनिसामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र दइने छैन । (४) धतिपत्र व्यवसायीले प्रतनिधितोक्दा पूरा गर्नुपर्ने कार्यवधि, योग्यता तथा व्यवस्थाहरु तोकिए

बमोजमि हुनेछ ।

६५. आधिकारिक प्रतनिधि: (१) कुनै पन वि्यक्त धतिपत्र व्यवसायीको प्रतनिधि नयिक्त भएको कुरा उपदफा (३) बमोजमि बोर्डमा दर्ता भएपछि मात्र त्यस्तो व्यक्तिसो धतिपत्र व्यवसायीको लागि आधिकारिक प्रतनिधि मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतनिधि नयिक्त भएको कुरा बोर्डमा दर्ता गर्दा धतिपत्र व्यवसायीले प्रतनिधि नयिक्त गरेको कुरा र प्रतनिधि नयिक्त हुने व्यक्तिले पन आफू सो धतिपत्र व्यवसायीको प्रतनिधि हुन मज्जुर गरेको कुरा बोर्डलाई सूचना गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र बोर्डले प्रतनिधिको नाम, ठेगाना तथा अन्य आवश्यक विवरण खुलाई तोकिए बमोजमि दर्ता कतिबमा दर्ता गरी त्यस्तो प्रतनिधिलाई प्रतनिधि दर्ताको प्रमाणपत्र दनुपर्नेछ । (४) कुनै कारणले प्रतनिधिर प्रतनिधि नयिक्त गर्ने धतिपत्र व्यवसायी बीच प्रतनिधि राख्ने सम्बन्धमा भएको समझौता रद्द भएमा सोको सूचना तुरुन्त बोर्डलाई दनुपर्नेछ र प्रतनिधिले पन आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सात दिनभित्र बोर्डमा फर्ति बुझाउनुपर्नेछ । (५) आधिकारिक प्रतनिधिले गरेको सम्पूर्ण कामको जम्मेवारी त्यसरी आधिकारिक प्रतनिधि नयिक्त गर्ने धतिपत्र व्यवसायीको हुनेछ । ६६. धतिपत्र व्यवसायीको अधिकार: (१) धतिपत्र व्यवसायीलाई सुनुवाइको उचित मौका नदई नजिले प्राप्त गरेको धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र नलिम्बन वा खारेज गरिने छैन । (२) धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र नलिम्बन वा खारेज गर्दा त्यसको लिखित सूचना सम्बन्धति धतिपत्र व्यवसायीलाई दनुपर्नेछ र त्यस्तो सूचनामा त्यसरी नलिम्बन वा खारेज गर्नुपर्ने कारण, नलिम्बन वा खारेजी लागू हुने मतिरि नलिम्बन भएकोमा नलिम्बनको अवधि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) धतिपत्र व्यवसायीको धतिपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतपत्र नलिम्बन वा खारेज गर्ने गरी गरेको नरिणयमा चर्तित नबुझ्ने धतिपत्र व्यवसायीले त्यस्तो नरिणय भएको मतिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ६७. धतिपत्र व्यवसायीको न्यूनतम पूँजी र आर्थिक स्रोत: (१) धतिपत्र व्यवसायीले धतिपत्र व्यवसाय गर्दा तोकिए बमोजमि न्यूनतम पूँजी र आर्थिक स्रोत राख्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि धतिपत्र व्यवसायीले राख्नुपर्ने न्यूनतम पूँजी र आर्थिक स्रोत राख्न नसकेमा सो कुराको जानकारी बोर्डलाई तुरुन्त दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको जानकारी बोर्डले प्राप्त गरेमा त्यस्तो धतिपत्र व्यवसायीलाई तोकिए बमोजमिको न्यूनतम पूँजी र आर्थिक स्रोत राख्न तुरुन्त आदेश दिने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अन्य नरिदेशन दिने सक्नेछ । ६८. धतिपत्र व्यवसायीको अभिलेख राख्नुपर्ने: (१) बोर्डले अनुमतपत्र प्राप्त सबै धतिपत्र व्यवसायीको एउटा दर्ता कतिब खडा गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि खडा गरिने दर्ता कतिबमा देहायका कुराहरू समेत खुलाई धतिपत्र व्यवसायीको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ:- । (क) धतिपत्र व्यवसायीको नाम र ठेगाना, । (ख) धतिपत्र व्यवसायीलाई अनुमतपत्र दिएको मति, । (ग) धतिपत्र व्यवसायको कसिमि, । (घ) अनुमतपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू, । (ङ) आधिकारिक प्रतनिधिको नाम र ठेगाना, । (च) प्रबन्धक तथा अधिकृतहरूको नाम र ठेगाना, । (छ) धतिपत्र व्यवसाय सम्बन्धी कागज तथा अभिलेख रहने ठाउँ, । (ज) कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालकको नाम, कम्पनी सचविको नाम, प्रत्येक शेयरवालाको नाम र लिएको शेयर संख्या, । (झ) बोर्डले आवश्यक र उचित देखेका अन्य विवरणहरू । ६९. आधिकारिक प्रतनिधिको अभिलेख: (१) बोर्डले सबै आधिकारिक प्रतनिधिको एउटा दर्ता कतिब खडा गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खडा गरिने दर्ता कतिबमा देहायका कुराहरू समेत खुलाई आधिकारिक प्रतनिधिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नेछ:- । (क) आधिकारिक प्रतनिधिको नाम र ठेगाना, । (ख) आधिकारिक प्रतनिधिको रूपमा दर्ता भएको मति, । (ग) प्रतनिधि नयिक्त गर्ने धतिपत्र व्यवसायीको नाम र ठेगाना, । (घ) बोर्डले उचित र आवश्यक देखेका अन्य आवश्यक विवरणहरू । ७०. जानकारी दनुपर्ने: धतिपत्र व्यवसायीले देहायका कुनै अवस्थामा सो भएको मतिले सात दिनभित्र बोर्डलाई सोको लिखित सूचना दनु पर्नेछ:- । (क) अनुमतपत्रमा उल्लेख भए बमोजमिको धतिपत्र व्यवसाय गर्न छोडेमा, । (ख) कुनै आधिकारिक प्रतनिधिले प्रतनिधिको रूपमा कार्य गर्न छोडेमा, । (ग) दफा ६८ बमोजमि खडा गरिएको दर्ता कतिबमा उल्लिखित कुनै विवरणहरूमा हेरफेर भएमा । परिच्छेद-६ । सामूहिक लगानी योजना । ७१. स्वीकृत निलई सामूहिक लगानी योजनाको सञ्चालन गर्न नहुने: (१) कसैले पनियस ऐन बमोजमि बोर्डबाट स्वीकृत निलई सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न वा देहाय बमोजमिको कुनै काम गर्न गराउन हुँदैन:- । (क) सामूहिक लगानी योजनामा सहभागी हुन आमन्त्रित गरी कुनै वजिापन गर्न वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो योजनामा सहभागी हुनका लागि कुनै पन कसिमिको जानकारी समावेश गरी प्रस्ताव राख्ने, । (ख) सामूहिक लगानी योजनामा सहभागी हुन कसैलाई राय, सल्लाह वा परामर्श दिने । (२) उपदफा (१) को उल्लंघन गर्नेले यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको मानिनेछ । ७२. बोर्डले सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने: (१) योजना व्यवस्थापकले आफूले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्नु अघि त्यस्तो योजना बोर्डमा दर्ता गराई सञ्चालन गर्ने स्वीकृत लिने तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिएको विवरण र दस्तुर संलग्न राखी बोर्ड समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा नविदन प्राप्त गरेको मतिले नबबे दिनभित्र सामूहिक लगानी योजना दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सामूहिक लगानी योजना दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा कुनै सूचना, विवरण, जानकारी वा कागजात आवश्यक देखिएमा बोर्डले सम्बन्धित योजना व्यवस्थापकसँग त्यस्तो सूचना, विवरण, जानकारी वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । यसरी मागिएको सूचना, विवरण, जानकारी वा कागजात प्राप्त नगरेसम्म बोर्डले सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजमि सामूहिक लगानी योजना दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्दा बोर्डले सहभागीहरूलाई सहभागिता सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा सोको नसिसा दिने गरी स्वीकृत प्रदान गर्नेछ । (५) बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न यस दफा बमोजमि स्वीकृत प्रदान गर्दा सामूहिक लगानी योजनाको सञ्चालन र सहभागी प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरू समेत तोकिदिने सक्नेछ । यसरी तोकिएका शर्तहरूमा बोर्डले आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ७३. सामूहिक लगानी योजनाको सञ्चालन: (१) योजना व्यवस्थापकले सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सहभागीहरूको आवश्यकता र हतिलाई ध्यानमा राखी तोकिए बमोजमि एउटै वा छुट्टाछुट्टै कसिमि र नामबाट सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि योजना व्यवस्थापकले कुनै योजना सञ्चालन गर्नु अघि डिपोजिटरीसँग तोकिए बमोजमि समझौता गर्नु पर्नेछ । ७४. बोर्डले स्वीकृति रद्द गर्न सक्ने: (१) बोर्डले देहायको अवस्थामा सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न दफा ७२ बमोजमि दिएको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ:- (क) सञ्चालनका आवश्यक शर्तहरू सन्तोषजनक ढङ्गबाट पूरा गर्न नसकेमा, । (ख) सहभागीहरूका हतिलाई ध्यानमा राख्दा त्यस्तो योजनालाई नरिन्तरता दिने उपयुक्त हुने नदेखिएमा, । (ग) योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको उल्लंघन गरेमा वा योजनाका सम्बन्धमा बोर्डलाई कुनै झुट्टा विवरण उपलब्ध गराएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि स्वीकृति रद्द गर्दा बोर्डले त्यस्तो योजनासँग सम्बन्धित व्यवस्थापक, डिपोजिटरी, सञ्चालक वा सम्बन्धित कर्मचारीसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि योजना सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गर्दा बोर्डले लगानीकर्ताहरूको लगानी तथा प्रतफललाई ध्यानमा राखी अन्य कुनै योजना व्यवस्थापकद्वारा सो योजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो योजनाको लगानीकर्ताहरूको लगानी तथा प्रतफल समेत फर्ति गरी हिसाब राफसाफ गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) बोर्डको आदेश बमोजमि योजना सञ्चालन बन्द गर्दा तथा हिसाब राफसाफ गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७५. सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गर्ने सामूहिक लगानी योजनालाई सहभागीहरूको हित अनुकूल सञ्चालन गराउनका लागि गर्नुपर्ने अन्य व्यवस्था र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(२) सामूहिक लगानी योजनाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावलीमा देहायका व्यवस्थाहरू गरिनेछ:- (क) सामूहिक लगानी योजनाको दर्ता तथा स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा शर्तहरू सम्बन्धमा, । (ख) सामूहिक लगानी योजनाको विधान, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको काम, कर्तव्य र सहभागीहरूको अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धमा, । (ग) इकाईको प्रवर्द्धन, बजार व्यवस्थापन तथा वितरण सम्बन्धमा, । (घ) इकाईको नषिकाशन तथा छूट सम्बन्धमा, । (ङ) डिपोजिटरी सेवा तथा योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा, । (च) सामूहिक लगानी योजनाको ऋण तथा सापटी सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमिति तथा व्यवस्थिति गर्ने सम्बन्धमा, । (छ) सामूहिक लगानी योजनासँग सम्बन्धित कारोबार तथा आर्थिक स्थिति स्पष्ट देखिने गरी अभिलेख राख्ने र त्यस्तो लेखा तथा अन्य आवश्यक लेखा र अभिलेखको निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा, । (ज) सामूहिक लगानी योजनासँग सम्बन्धित आवधिक प्रतविदन र त्यस्तो प्रतविदन योजनाका सहभागी तथा बोर्ड समक्ष पेश गर्ने सम्बन्धमा, । (झ) खण्ड (ङ) मा उल्लिखित सेवा प्रदान गरे बापत लनु पर्ने फी, पारिश्रमिक, शुल्क सम्बन्धमा, । (ञ) सामूहिक लगानी योजनाको रकमको लगानी तथा सापटी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (३) सामूहिक लगानी योजना सञ्चालनका सम्बन्धमा उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरू समावेश गरी नियमावली बनाउँदा सो नियमावलीमा भनिनाभनिनै कसिमिको सामूहिक लगानी योजनाका लागि भनिनाभनिनै व्यवस्थाहरू गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-७ । धतिपत्र व्यवसायको सञ्चालन । ७६. व्यावसायिक स्तर: धतिपत्र व्यवसायीले धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा देहाय बमोजमिको व्यावसायिक सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ:- (क) धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालनलाई स्वस्थ र उच्चस्तरीय राख्ने, । (ख) उचित सीप, होसियारी र मेहनतका साथ धतिपत्र व्यवसाय गर्ने, । (ग) धतिपत्र बजारको उच्च मर्यादा कायम राख्ने, । (घ) ग्राहकहरूबाट धतिपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका सम्बन्धमा जानकारी लई सो अनुसारको सेवा प्रदान गर्ने, । (ङ) ग्राहकलाई धतिपत्र लगानीका सम्बन्धमा नरिणय गर्न आवश्यक जानकारी र सल्लाह उपलब्ध गराउने, । (च) ग्राहकको स्वार्थसँग आफ्नो स्वार्थ बाझ्न नदिने र त्यस्तो अवस्था आइपरेमा ग्राहकलाई सो कुराको जानकारी दिई ग्राहकको हतिलाई ध्यानमा राखी धतिपत्र व्यवसाय गर्ने, । (छ) धतिपत्र व्यवसायका सम्बन्धमा गरेका वचनवद्धता पूरा गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ज) धतिपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू राम्रोसँग राख्ने, । (झ) धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा दक्ष जनशक्तितयार गर्नको लागि कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमिको व्यवस्था गर्ने, । (ञ) धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिको अन्य सिद्धान्तको पालना गर्ने ।

७७. लगानीकर्ताको पहिचान, खरिद बिक्री आदेश, करार नोट तथा रकम लेनदेन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) धतिपत्र व्यवसायीले धतिपत्र कारोबार गर्नु अघि

सम्बन्धति लगानीकर्ताको परिचय लनि, ग्राहक खाता खोल्ने, रकम लेनदेन गर्ने तथा कारोबार सम्बन्धी सम्झौता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) कुनै पनधितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र खरदि, बकिरी वा वनिमिय सम्बन्धी करार गरेपछि अर्को दनिको बजार बन्द हुनु अगावै करार नोट बनाउनु पर्नेछ र त्यस्तो नोटमा सो धितोपत्र व्यवसायीले एजेन्टको रूपमा करार गरेको भए करार नोटको सकल प्रतिसम्बन्धति ग्राहकलाई दनि पर्नेछ र आफ्नै लागि करार गरेको भए करार नोटमा सो कुरा उल्लेख गरी आफूसँग राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको करार नोटमा देहायका कुराहरू समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछः- । (क) धितोपत्र व्यवसायको किसिम र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँ, । (ख) धितोपत्र व्यवसायीले आफैँ मुख्य भई काम गरेको भए सोको वविरण, । (ग) करार नोट दनिपर्ने व्यक्तिको नाम र ठेगाना, । (घ) करार भएको मतिरि करार नोट तयार गरेको मतिरि, । (ङ) धितोपत्रको वविरण र परिमाण, । (च) धितोपत्रको प्रतिकाई मूल्य, । (छ) करार अन्तर्गत तर्निनुपर्ने प्रतफिल सम्बन्धी वविरण, । (ज) करार अन्तर्गत तर्निनुपर्ने कमसिनको रकम वा दर, । (झ) कुनै दस्तुर लाग्ने भए त्यस्तो दस्तुरको दर तथा तत्सम्बन्धी वविरण, । (ञ) हिसाब राफसाफ हुने दनि, । (ट) तोकिए बमोजमिको अन्य कुराहरू । ७८.

धितोपत्र व्यवसायीले राख्नु पर्ने हिसाबः (१) धितोपत्र व्यवसायीले हिसाब तथा अभलिख राख्दा आफूले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी पर्याप्त रूपमा पुष्टि हुने गरी आफूले गरेको कारोबारको आर्थिक स्थिति स्पष्ट देखनि गरी राख्नु पर्नेछ । वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब तयार गर्दा यथार्थ देखनि गरी राख्नु पर्नेछ । (२) धितोपत्र व्यवसायीले उपदफा (१) बमोजमि राखेको हिसाब तथा अभलिखबाट स्पष्ट रूपमा अलग देखनि गरी धितोपत्र खरदि गर्न चाहने आफ्नो ग्राहकले धितोपत्र खरदि बकिरी गर्नका लागि बुझाएको रकम तथा धितोपत्रको हिसाब र अभलिख तोकिए बमोजमि बेग्लै राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि राखिएको हिसाब तथा अभलिख र तत्सम्बन्धी आर्थिक वविरण तथा प्रतविदनहरू धितोपत्र व्यवसायीले तोकिए बमोजमि तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि राखिएका हिसाब तथा अभलिखहरू बोर्ड वा बोर्डबाट नयिक्त भएको नरीक्षक वा लेखापरीक्षकले वा सम्बन्धति धितोपत्र बजारले नरीक्षण गर्न वा जाँच गर्न चाहेमा पछि सजलिसँग जाँच वा नरीक्षण गर्न सकनि गरी धितोपत्र व्यवसायीले राख्नु पर्नेछ । ७९. बीमा गर्नु पर्नेः प्रतनिधि बाहेक धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतपित्र प्राप्त प्रत्येक धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डले तोकदिए बमोजमि आफूले गर्ने व्यवसायको बीमा गराउनु पर्नेछ ।

८०. लेखापरीक्षक नयिक्त गर्नु पर्नेः (१) धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डले सूचीकृत गरेका लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट लेखापरीक्षक नयिक्त गरिनु पर्नेछ । (२) धितोपत्र व्यवसायी कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, शेयरवाला, अधिकृत, कर्मचारी वा साझेदार रहेको व्यक्तिसो धितोपत्र व्यवसायी कम्पनी वा संस्थाको लेखापरीक्षकमा नयिक्त हुन अयोग्य माननिछ । (३) धितोपत्र व्यवसायीले लेखापरीक्षक नयिक्त गरेको मतिलि सात दनिभतिर त्यस्तो लेखापरीक्षकको नाम, ठेगाना समेत बोर्डलाई सूचना गर्नु पर्नेछ । (४) धितोपत्र व्यवसायीले कुनै लेखापरीक्षकलाई पदबाट हटाएमा वा त्यस्तो लेखापरीक्षकले राजीनामा दिई हटेमा त्यसको सूचना सो भए गरेको मतिलि सात दनिभतिर धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डलाई दनि पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्ड र धितोपत्र बजारका कर्मचारी कुनै पनधितोपत्र व्यवसायी कम्पनी वा संस्थाको लेखापरीक्षकमा नयिक्त हुन सक्ने छैनन् । ८१. लेखापरीक्षकको सूची राख्नेः (१) दफा ८० बमोजमि लेखापरीक्षक नयिक्त गर्ने प्रयोजनको लागि बोर्डले प्रचलति कानून बमोजमि दर्तावाला लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट तोकिएको योग्यता भएका लेखापरीक्षकहरूको नामको सूची तयार गरी राख्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचीमा नाम सूचीकृत गर्न चाहने लेखापरीक्षकले तोकिए बमोजमि बोर्ड समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । यसरी सूचीकृत लेखापरीक्षकले बोर्डले तोकदिएको जानकारी बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ८२. हिसाब तथा वविरण पेश गर्नु पर्नेः (१) धितोपत्र व्यवसायीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभतिर अघलिलो आर्थिक वर्षमा धितोपत्र व्यवसाय गरेको सञ्चालन वविरण स्पष्ट देखनि गरी अघलिलो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको नाफा नोक्सानको हिसाब, वासलात र नगद प्रवाह वविरण तथा अन्य आवश्यक आर्थिक वविरणहरू बोर्ड र सम्बन्धति धितोपत्र बजार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हिसाब तथा वविरण पेश गर्न नसकेमा सोको मनासबि माफकिको कारण खुलाई म्याद थपको लागि बोर्ड समक्ष धितोपत्र व्यवसायीले नविदन दिएमा बोर्डले तीन महिनासम्म म्याद थप दनि सक्नेछ । यसरी म्याद थपिएको समयभतिर पनधितोपत्र हिसाब तथा वविरण पेश नगरेमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र व्यवसायीलाई पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्यादभतिर लेखापरीक्षण हुन नसकेको कारणबाट हिसाब तथा वविरण पेश गर्न नसक्ने धितोपत्र व्यवसायीले पछि लेखापरीक्षण भइसकेपछि वास्तवकि हिसाब तथा वविरण बुझाउने गरी लेखापरीक्षण भइसकेको हिसाब तथा वविरण बुझाउन सक्नेछ । ८३. सूचीकृत लेखापरीक्षकले बोर्डलाई प्रतविदन दनिपर्नेः सूचीकृत लेखापरीक्षकले धितोपत्र व्यवसायीको हिसाब कतिबको लेखापरीक्षण गर्दा त्यस्तो धितोपत्र व्यवसायीले आर्थिक वनिमिको उल्लंघन गरेको पाएमा सो कुराको छुट्टै प्रतविदन तयार गरी बोर्डलाई दनि पर्नेछ । परिच्छेद-८ । नयिमन, अनुगमन, नरीक्षण तथा जाँचबुझ ।

८४. नयिमन तथा अनुगमन गर्नेः (१) बोर्डलाई पूँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हतिका लागि धितोपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीको नयिमन तथा अनुगमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ । (२) बोर्ड आफैँले वा अरु कसैलाई आफूलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरी धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी,

धतिपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतनिधितथा धतिपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाले गर्ने धतिपत्र सम्बन्धी काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्न गराउन सक्नेछ । ८५. नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न सक्ने: (१) दफा ८४ बमोजमि नियमन तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी, धतिपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतनिधितथा धतिपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाले धतिपत्र सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, वनियम तथा नरिदेशिका वा सो अन्तर्गत जारी भएका आदेश वा नरिदेशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार बोर्ड आफैले वा अरु कसैलाई आफूलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरी नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा बोर्ड वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी, धतिपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतनिधितथा धतिपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थामा रहेको सूचना, तथ्यांक, कागजात, अभिलेख तथा वविरणको नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न वा सम्बन्धित कुनै पन व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न वा नजिह्रूको बयान लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरीक्षण तथा जाँचबुझ गरिसकेपछि बोर्डले सोको प्रतविदन तयार गरी राख्नु पर्नेछ । बोर्डबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नरीक्षण तथा जाँचबुझ गरेको भए सो व्यक्तिले त्यस्तो नरीक्षण तथा जाँचबुझको प्रतविदन तयार गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा अपनाउने कार्यवधि र नरीक्षण तथा जाँचबुझपछि पेश गर्नु पर्ने प्रतविदन तयार गर्दा अपनाउने वधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ८६. सूचना, तथ्यांक तथा वविरण माग गर्न सक्ने: (१) दफा ८५ बमोजमि नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा बोर्ड वा नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नका लागि अधिकार प्राप्त व्यक्तिले वा दफा १०३ बमोजमि तहककित गर्दा तहककित गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी, धतिपत्र व्यवसायीको प्रतनिधितथा धतिपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थसँग नरीक्षण तथा जाँचबुझका सलिसलामा आवश्यक देखिएका कुनै पन सूचना, तथ्यांक तथा वविरण माग गर्न सक्नेछ ।

(२) बोर्डले धतिपत्र कारोबारलाई नियमिति तथा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी, धतिपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतनिधितथा धतिपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था धतिपत्र कारोबारको हिसाब राफसाफ गर्ने संस्था तथा डपिजटिरीसँग धतिपत्र वा धतिपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पन सूचना, तथ्यांक तथा वविरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि मागिएको सूचना, तथ्यांक तथा वविरण उपलब्ध गराउने कर्तव्य सम्बन्धित धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी, धतिपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतनिधि, धतिपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्था, धतिपत्र कारोबारको हिसाब राफसाफ गर्ने संस्था तथा डपिजटिरीको हुनेछ । (४) दफा ८५ बमोजमि नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा बोर्ड वा नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नका लागि अधिकार प्राप्त व्यक्तिले वा दफा १०३ बमोजमि तहककित गर्दा तहककित गर्ने अधिकारीले आवश्यक देखेको कुनै पन सूचना, तथ्यांक, कागजात अभिलेख, वविरण तथा कुनै पन उपकरण आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछ । ८७. आदेश वा नरिदेशन दनि सक्ने: (१) बोर्डले नेपाल सरकारको नीति नरिदेशन, पूँजी बजारको स्थिति तथा लगानीकर्ताको हतिलाई ध्यानमा राखी धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी, धतिपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतनिधितथा धतिपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थालाई धतिपत्र कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा वनियम बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न वा नगर्नु पर्ने कुनै काम नगर्न आवश्यक आदेश वा नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) दफा ८५ बमोजमि पेश भएको नरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतविदनको आधारमा बोर्डले धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी, धतिपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतनिधि, धतिपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्था वा त्यस्तो संगठित संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा वनियम बमोजमि कुनै काम गर्न वा नगर्न नरिदेशन दनि वा धतिपत्रको दर्ता खारेज गर्न वा यस ऐन बमोजमि बोर्डले दिएको अनुमतपित्र नलिम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दिएको आदेश वा नरिदेशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ८८. अनुमतपित्र नलिम्बन गर्न सक्ने: (१) कुनै धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसायीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा वनियम वपिरति काम गरेमा वा बोर्डले दिएको आदेश वा नरिदेशन पालना नगरेमा वा लगानीकर्ताको हतिलाई ध्यानमा राखी आफूले गर्नु पर्ने काम नगरेमा बोर्डले नश्चित अवधितोकी त्यस्तो धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसायीले यस ऐन बमोजमि धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको अनुमतपित्र नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र नलिम्बन भएको कारणबाट त्यस्तो धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसायीले अनुमतपित्र नलिम्बन हुनुभन्दा अघि गरेको काम कारबाहीबाट सृजित दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन । ८९. अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्ने: (१) बोर्डले देहायका अवस्थामा कुनै धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसायीले यस ऐन बमोजमि धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्नेछ:- ।

(क) धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न बन्द गरेमा, । (ख) लगानीकर्ताको हति वपिरति हुने गरी धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (ग) अनुमतपित्रमा उल्लिखित शर्तहरु उल्लंघन गरेमा, । (घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा वनियमको उल्लंघन गरेमा, । (ङ) बोर्डले दिएको आदेश वा नरिदेशन पालना नगरेमा, । (च) साहूको ऋण तर्नि नसकी दामासाहीमा परेमा, । (छ) धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र प्राप्त कम्पनी वा संस्था वधितन भएमा, । (ज) धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र प्राप्त गर्ने

धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसायीले अनुमतपत्र खारेज गरी पाउँ भनी नविदन दिएमा, । (झ) धतिपत्र व्यवसायीले आफूले नयुक्त गरेको प्रतिनिधि हटाएकोमा सोको सट्टा अर्को प्रतिनिधि नयुक्त नगरेमा, । (ञ) बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा, । (ट) दफा ५० बमोजमि बुझाउनु पर्ने दस्तुर सो दफाले तोकेको म्यादभित्र बोर्डमा नबुझाएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपत्र खारेज भएको कारणबाट त्यस्तो धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसायीले अनुमतपत्र खारेज हुनुभन्दा अघि गरेको काम कारबाहीबाट सृजित दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन । ९०. बोर्डको विशेष अधिकार: (१) पूँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी धतिपत्र कारोबारलाई नियमिति तथा व्यवस्थिति गर्ने प्रयोजनका लागि बोर्डले देहायका विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ:- । (क) धतिपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कानून बमोजमि बोलाउनु पर्ने साधारण सभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा साधारण सभा बोलाउन त्यस्तो संगठित संस्थालाई आदेश दिने, । (ख) धतिपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरेका संगठित संस्थाले निर्धारित समयभित्र धतिपत्र बाँडफाँड नगरेमा त्यस्तो धतिपत्रको लागि जिम्मा भएको रकम फर्तिता गर्न आदेश दिने, । (ग) कुनै धतिपत्र सूचीकरण गराउन वा कुनै धतिपत्रको कारोबार रोक्न सम्बन्धित संगठित संस्थालाई निर्देशन दिने, । (घ) धतिपत्र बजारसँग परामर्श गरी बढीमा पाँच दिनसम्मका लागि धतिपत्र बजार बन्द गर्न आदेश दिने, । (ङ) कुनै निश्चित समय तोक्यो सो समयभित्र धतिपत्र बजारको विनियममा संशोधन गर्नु पर्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरी विनियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने वा आवश्यकता अनुसार नयाँ विनियम जारी गर्न आदेश दिने, । (च) धतिपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्था तथा धतिपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिविदन आवश्यकता अनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउने, । (छ) धतिपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थालाई सो संस्थाको व्यवस्थापन, आर्थिक प्रबन्ध तथा अन्य सम्बन्धित व्यवस्थामा सुधार गर्न निर्देशन दिने, । (ज) धतिपत्र बजारको सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न सम्बन्धित धतिपत्र बजारलाई निर्देशन दिने, ।

(झ) धतिपत्र बजारले आफ्नो सदस्यलाई कुनै कारबाही गरेको जानकारी दफा ५२ बमोजमि प्राप्त गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई उपयुक्त कारबाही गर्ने वा त्यस्तो सदस्यको अनुमतपत्र खारेज गर्ने, । (ञ) धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी तथा धतिपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाका कुनै सञ्चालक वा कर्मचारीले धतिपत्र सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम र सो अन्तर्गत बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा त्यस्ता सञ्चालक वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी वा धतिपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थालाई आदेश दिने, । (ट) धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी वा धतिपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाले समय मै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नयुक्त हुन नसकेमा त्यस्तो धतिपत्र व्यवसायी वा धतिपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको हिसाब किताब, नगदी, जर्नल समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नयुक्ति गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विशेष अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित सबैको हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ट) बमोजमि नयुक्त भएको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक सम्बन्धित संस्थाले व्यहोरुनु पर्नेछ । (४) बोर्डले यस परिच्छेद बमोजमि सम्बन्धित संगठित संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझका सम्बन्धमा गरेको काम कारबाहीको विवरण तथा सम्बन्धित संगठित संस्थाले बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशनिका बमोजमि दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक विवरण तोकिए बमोजमि सार्वजनिक गर्नेछ । परिच्छेद-९ । धतिपत्रको भित्रि कारोबार र धतिपत्र कारोबार सम्बन्धी कसूर तथा दण्ड सजाय । ९१. भित्रि कारोबार: (१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धतिपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्रि सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धतिपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई धतिपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धतिपत्रको भित्रि कारोबार गरेको मानिनेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "भित्रि सूचना वा जानकारी" भन्नाले कुनै धतिपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी । सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धतिपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भित्रि कारोबार भएको भन्ने कारणले मात्र भइसकेको कारोबारमा कुनै असर परेको मानिने छैन । ९२. भित्रि कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति: यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका व्यक्तिलाई कुनै संगठित संस्थाले सार्वजनिक नगरेका भित्रि सूचना वा जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति मानिनेछ:- ।

(क) सो संगठित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरवालाको हैसियतले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, । (ख) सो संगठित संस्थालाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने नाताले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति । ९३. सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको माननि: देहायका अवस्थामा कुनै पनि सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिनेछ:- । (क) धतिपत्र बजारको विनियम बमोजमि कुनै कुरा लगानीकर्ता र उनीहरूको व्यावसायिक सल्लाहकारलाई सूचित गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित गरेको भएमा, । (ख) कुनै अभिलेखमा भएका सूचना वा जानकारीहरू कानून बमोजमि सर्वसाधारणले हेर्न

पाउने व्यवस्था भएको भएमा, । (ग) धतिपत्र कारोबार गर्न चाहने कुनै पनव्यक्तलि थाहा पाउन सक्ने गरी धतिपत्र बजारको कारोबार कक्षमा पुर्याउने व्यवस्था भएको भएमा, । (घ) त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न वा हेर्न, प्रतलिपि प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तलि प्राप्त गर्न, हेर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएमा, । (ङ) सर्वसाधारणमध्ये कुनै खास वर्गलाई मात्र सूचति गरिएको भएमा, । (च) दस्तुर तरिर् मात्र सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएमा वा नेपाल राज्यबाहिर त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्रकाशति भएको भएमा । १४. झुठो कारोबार: यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिको कुनै कारोबार गरिएमा त्यस्तो कारोबारलाई कृत्रमि वा झुठो कारोबार गरेको माननिछ:- । (क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धतिपत्र खरदि वा बकिरी भए तापनि वास्तवकि स्वामतिवमा फरक नपर्ने भएमा, । (ख) अर्कोले खरदि वा बकिरी गर्न प्रस्ताव गरेको मूल्य थाहा पाई सोहीसँग मलिने गरी खरदि वा बकिरी गर्ने प्रस्ताव गरेको भएमा । १५. मूल्यमा उतार चढाव: कसैले हुँदै नभएको वा कृत्रमि वा झुठो कारोबार गरी गराई धतिपत्रको मूल्य स्थरि गराएमा, बढाएमा, घटाएमा वा बराबर परिवर्तन गराएमा मूल्यको उतार चढाव गराएको माननिछ । १६. धतिपत्र बजारलाई प्रभावति पारेमा: कसैले धतिपत्र कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आफैले वा अरूसँग मलि देहायका कुनै काम गरेमा धतिपत्र बजारलाई प्रभावति गरेको माननिछ:- । (क) कसैलाई धतिपत्र कनिन वा बेच्न उत्साहति गराउने उद्देश्यले वा धतिपत्र खरदि वा बकिरी नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धतिपत्रको बजार मूल्य बढाउने, । (ख) कसैलाई धतिपत्र कनिन वा बेच्न उत्साहति गराउने उद्देश्यले वा धतिपत्र खरदि वा बकिरी नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धतिपत्रको बजार मूल्य घटाउने, । (ग) कसैलाई धतिपत्र कनिन वा बेच्न उत्साहति गराउने उद्देश्यले वा धतिपत्र खरदि वा बकिरी नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धतिपत्रको बजार मूल्यलाई स्थरि बनाउने । १७. झुक्याउने वविरणहरू दनि: कसैले कसैलाई धतिपत्र खरदि बकिरी गर्न उक्साउने उद्देश्यले देहायका काम गरेमा झुक्याउने काम गरेको माननिछ:- ।

(क) झुठो, भ्रामक वा गलत हो भनी जानीजानी कुनै वविरण वा पूर्व अनुमान सम्बन्धी वविरण बनाउने वा प्रकाशति गर्ने, । (ख) बदनयित साथ कुनै तथ्य वा जानकारी लुकाउने, । (ग) बदनयित साथ झुट्टा वा भ्रामक वविरण, प्रतजिज्ञा वा पूर्व अनुमान बनाउने वा प्रकाशति गर्ने । १८. जालसाजीयुक्त कारोबार: कसैले कसैसँग धतिपत्र खरदि बकिरी वा वनिमिय गर्ने उद्देश्य लई देहायका कारोबार गरेमा जालसाजी गरेको माननिछ:- । (क) कसैलाई झुक्याउन कुनै प्रवधि, योजना वा काम गरेमा, वा । (ख) कसैलाई झुक्यानमा पारी कुनै काम गराएमा वा काममा लगाएमा । १९. जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धतिपत्र कारोबार गर्न नहुने: कुनै वविरण झुठो वा भ्रामक हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वा वविरणमा कुनै कुरा छुटेको, लुकाइएको वा नपरेको कारणले त्यस्तो वविरण गलत वा भ्रामक भएको छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो वविरणको आधारमा कसैलाई धतिपत्र खरदि वा बकिरी गर्न उत्साहति गरेमा वा धतिपत्रको मूल्य घटाउन, बढाउन वा स्थरि राख्न लगाएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउनेले जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धतिपत्र कारोबार गरेको माननिछ । १००. लखित, वविरण वा अभलिख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा: कसैले दफा ८५ बमोजमि नरीक्षण तथा जाँचबुझको सलिसलामा बोर्ड वा बोर्डद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मागेको कुनै लखित, वविरण वा अभलिख वा दफा १०३ बमोजमि तहककित गर्न तोकिएको अधिकारीले तहककितको सलिसलामा मागेको कुनै लखित, वविरण वा अभलिख वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम तथा वनिमिय बमोजमि आफूले राख्नु पर्ने लखित, वविरण वा अभलिख नष्ट गर्न, झुठो बनाउन, लुकाउन वा त्यस्तो कार्य गर्नमा मददत पुर्याउन हुँदैन । १०१. दण्ड सजाय: (१) दफा ११ बमोजमि भतिरी कारोबार गर्नेलाई भतिरी कारोबार गरेको ठहरेमा वगिो बमोजमि जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा १४, १५ र १६ बमोजमि कुनै काम गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत भराई दनि पर्नेछ । (३) दफा १७, १८, १९ र १०० बमोजमि कुनै काम गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरविना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत भराई दनि पर्नेछ । (४) कसैले जानीजानी वा बदनयित साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम वा वनिमिय बमोजमि राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने हसिब कतिब, खाता, वविरण, प्रतविदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने समयमा पेश नगरेमा, नराखेमा वा नबनाएमा वा तयार नगरेमा वा झुठ्ठा वविरण वा कागजात बनाएमा वा राखेमा, तयार गरेमा त्यस्तो गर्नेलाई बोर्डले पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ ।

(५) कसैले जानीजानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम वा वनिमिय वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा नरिदेशनको बर्खलाप काम गरी कुनै संगठति संस्था, धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी गरे गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको भए सो बापत बोर्डले वास्तवकि हानि नोक्सानीको क्षतपिर्तसमेत भराई दनि सक्नेछ । (६) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम वा वनिमिय बमोजमि पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई धतिपत्र नषिकाशन गरेमा, धतिपत्र बजार वा धतिपत्र व्यवसायीको हैसयितले धतिपत्र कारोबार सञ्चालन गरे गराएमा त्यस्तो काम गर्ने गराउने

व्यक्तिलाई बोर्डले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (७) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा नयिम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएका कुनै आदेश वा निर्देशन वा बोर्डले तोकदिएका शर्तहरूको उल्लंघन गरेमा वा आफूले गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । १०२. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ११, १४, १५, १६, १७, १८, १९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १०३. मुद्दाको तहककात र डायरी: (१) दफा ११, १४, १५, १६, १७, १८, १९ र १०० मा उल्लिखित कसूर कसैले गरेको छ भनी कसैको उजुरी परेमा वा कुनै व्यहोरोले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी जानकारी बोर्डले प्राप्त गरेमा वा कसैले त्यस्तो कसूर गरेको कुरामा बोर्ड विश्वस्त भएमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककात गर्न बोर्डले कुनै अधिकृतलाई तहककात गर्ने अधिकारी तोक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको तहककात गर्ने अधिकारीले त्यस्ता कसूरका सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि तहककात गरी तहककातको काम पूरा भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको तहककात गर्ने अधिकारीले तहककातको सलिसलामा कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्त वा संस्थासति आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लनि वा आवश्यक कागज, वविरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि मुद्दाको तहककात र दायर गर्दा तोकिएको तहककात गर्ने अधिकारीले सरकारी वकलिको राय लनु पर्नेछ । १०४. थुना, धरौटी वा नलिम्बनमा राखी मुद्दाको तहककात गर्न सक्नि: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि यस ऐन बमोजमि कसूर ठहरनि मुद्दाको तहककात गर्दा यस ऐन बमोजमिको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्त फिर्ता भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी समझनु पर्ने कुनै मनासबि कारण भएमा वा बगिो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा बोर्डले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा नजिलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(२) यस ऐन बमोजमिको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्त पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो वरिद्धको प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा मुद्दाको तहककातमा बाधा व्यवधान पुर्‍याउन सक्ने मनासबि कारण भएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तलाई नलिम्बनमा राख्न सम्बन्धित संस्थामा लेखी पठाउन सक्नेछ । १०५. क्षतिपूर्ति तिरनुपर्ने: यस परिच्छेद बमोजमि सजाय हुने कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई धतिपत्र खरदि वा बकिरी गर्दा मूल्यमा असर परेको कारणले कुनै हानि नोक्सानी भएको भए सो हानि नोक्सानी समेत त्यस्तो कसूर गर्नेबाट भराई लनि सक्निछ । १०६. पुनरावेदन: (१) दफा १०१ को उपदफा (४), (५), (६), र (७) बमोजमि बोर्डले गरेको सजाय उपर चर्चित नबुझ्ने धतिपत्र बजार, धतिपत्र व्यवसायी, संगठित संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तलि सजाय पाएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) परिच्छेद-८ बमोजमि बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनमा चर्चित नबुझ्नेले त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको सूचना पाएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १०७. अनुचति पूर्वाग्रह वरिद्ध उपचार: कुनै सूचीकृत कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरूको हति वपिरीत हुने गरी अनुचति पूर्वाग्रह राखी कुनै काम कारोबार गरेको सूचना, जानकारी तथा वविरण प्राप्त गरेमा बोर्डले त्यस्तो कम्पनीलाई देहाय बमोजमि गर्न आदेश दिने सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो कारोबार नगर्न, । (ख) सदस्यहरूको हति वपिरीत नहुने कसिमिले काम कारोबार गर्न कार्यवधि निर्धारण गर्न, । (ग) कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीको सबै वा केही काम कारोबार गर्न काम कर्तव्य समेत तोकै प्रबन्धक वा दर्ष्टी नयुक्त गर्न, । (घ) कम्पनीको काम कारोबारलाई नयिमति तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक आदेश दिने । १०८. सञ्चालक वा महाप्रबन्धक हुन अयोग्य: कुनै सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको कुनै व्यक्तलि दफा १०१ बमोजमिको कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको मतिलि दश वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्त कुनै पनपिब्लकि लमिटिड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन योग्य हुने छैन । परिच्छेद-१० । वविधि । १०९. संगठित संस्था स्वामित्वमा लनि वा संगठित संस्थामाथिको नयिन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै संगठित संस्थालाई पूर्णरूपमा स्वामित्वमा लनि वा सो संगठित संस्थाको व्यवस्थापनमा नयिन्त्रण गर्ने प्रयोजनको नमित्त कुनै व्यक्त वा व्यक्तहरूको समूह वा संगठित संस्थाले एकमुष्ट वा पटक पटक गरी त्यस्तो संगठित संस्थाको शेयर खरदि गर्ने भएमा त्यस्तो शेयर खरदि बकिरी सम्बन्धी कारोबार पारदर्शी कसिमिबाट गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्त वा व्यक्तहरूको समूह आपसमा मली वा कुनै संगठित संस्थाले कुनै संगठित संस्थाको पचास प्रतिशत वा बोर्डले तोकदिएको प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरदि गर्ने वा स्वामित्वमा लनि भएमा उपदफा (१) को प्रयोजनको नमित्त व्यवस्थापनमा नयिन्त्रण गरेको माननिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि संगठित संस्थाको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुने गरी वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापनमाथि नयिन्त्रण हुने गरी संगठित संस्थाको शेयर बकिरी सम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने तरकि, शेयर खरदि बकिरी प्रक्रिया तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

११०. धतिपत्र बजारले हस्तान्तरण प्रमाणित गरेको शेयर संगठित संस्थाले दर्ता गर्नुपर्ने: धतिपत्र बजारमा खरदि, बकिरी वा वनिमिय भएका कुनै संगठित संस्थाको शेयर वा डबिञ्चरका सम्बन्धमा सो धतिपत्र बजारले हस्तान्तरण प्रमाणित गरदिएको भएमा त्यस्ता शेयर वा डबिञ्चर हस्तान्तरण भएका व्यक्तिको नाममा संगठित संस्थाले आफ्नो सदस्यको दर्ता कतिबमा त्यस्ता शेयर वा डबिञ्चर दर्ता गरदिनु पर्नेछ । १११. धतिपत्रको हस्तान्तरण: कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि सूचीकृत धतिपत्रको स्वामित्व तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि

हुनेछ । ११२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ११३. नेपाल सरकारले नर्दिशन दनिसक्ने: पूँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताहरूको हतिलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतित्त वषियमा नेपाल सरकारले समय समयमा बोर्डलाई आवश्यक नर्दिशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नर्दिशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । ११४. सहयोग गर्नु पर्ने: पूँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हतिलाई ध्यानमा राखी धतिपत्र कारोबारलाई नयिमति तथा व्यवस्थति गर्न बोर्डले मागेको सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ११५. असल नयितले गरेको काममा बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरूको अधीनमा रही असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा बोर्ड वा बोर्डको कुनै कर्मचारी व्यक्तित्त वा सामूहिक रुपमा जवाफदेही हुने छैन । ११६. नयिम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिई आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतकूल असर नपर्ने गरी ती नयिमहरूमा खास गरी देहायका वषियहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सकनिछ:- । (क) धतिपत्र दर्ता तथा नषिकाशन अनुमतति, । (ख) धतिपत्र बजारको अनुमतपित्र दनि सम्बन्धमा, । (ग) धतिपत्र व्यवसायीको अनुमतपित्र दनि सम्बन्धमा, । (घ) सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन सम्बन्धमा, । (ङ) बोर्डका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धमा, । (च) बोर्डको आर्थिक सञ्चालन तथा हसिब कतिब राख्ने सम्बन्धमा, । (छ) क्षतपूरतकोष सञ्चालन सम्बन्धमा, । (ज) धतिपत्र व्यवसायीले धतिपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा राख्नु पर्ने आर्थिक स्रोत सम्बन्धमा, । (झ) ग्राहकले धतिपत्र खरदि गर्नका लागि बुझाएको रकमको हसिब तथा अभलिखका सम्बन्धमा, । (ञ) धतिपत्र सूचीकरण स्थगन, खारेजी (डलिसिटडिग) वा हस्तान्तरण सम्बन्धमा, । (ट) पूँजी बजारको विकास गर्न धतिपत्रको नषिकाशन, खरदि, बकिरी तथा वनिमियलाई व्यवस्थति बनाई धतिपत्र बजार र धतिपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तहरूको काम कारबाहीलाई नयिमति तथा व्यवस्थति गर्न र लगानीकर्ताको हक हतिको सुरक्षा गर्न आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा, ।

(ठ) कम्पनीको व्यवस्थापन नयित्त्रण गर्ने उद्देश्यले एकमुष्ट वा पटक पटक शेयर खरदि गरी स्वामतिवमा लनि सम्बन्धमा । ११७. वनियिम बनाउन सक्ने: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूको अधीनमा रही धतिपत्र बजारले बोर्डको स्वीकृतिलिई देहायका वषियहरूका सम्बन्धमा आवश्यक वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ:- । (क) धतिपत्र सूचीकरण तथा सूचीकृत धतिपत्रको कारोबार सम्बन्धमा, । (ख) सदस्यता, सदस्यता शुल्क, सदस्यको व्यावसायिक मर्यादा सम्बन्धमा, । (ग) धतिपत्र बजार स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरूको सेवा र आचरण तथा बजार नरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । ११८. नर्दिशिका बनाई लागू गर्ने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूको अधीनमा रही बोर्डले धतिपत्र कारोबारलाई व्यवस्थति गर्नका लागि देहायका वषियहरूका सम्बन्धमा नर्दिशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) धतिपत्र दर्ता तथा नषिकाशन अनुमतति सम्बन्धमा, । (ख) धतिपत्र नषिकाशन तथा बकिरी प्रबन्ध सम्बन्धमा, । (ग) धतिपत्र बाँडफाँड सम्बन्धमा, । (घ) व्यावसायिक मर्यादा सम्बन्धमा, । (ङ) धतिपत्र कारोबार नयिमन सम्बन्धी अन्य वषियका सम्बन्धमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि बोर्डले बनाएको नर्दिशिकाको पालन गर्नु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ११९. धतिपत्र सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ नषिक्रयि भएपछित्तिसको परणाम: धतिपत्र सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ नषिक्रयि भएपछि अर्को अभपिराय नदेखिएमा सो नषिक्रयिताले,- । (क) सो अध्यादेश नषिक्रयि हुँदाका बखत चलती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याइ अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधि, कर्तव्य वा दायतिवमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधि, कर्तव्य, दायतिव वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनशुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकनिछ ।